

1500644-33.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2121234/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24742767 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2121234 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALLISSON PAES DE BRITO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do(a) SISNAD

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjst.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500644-33.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2121234/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24742767 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2121234 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALLISSON PAES DE BRITO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do(a) SISNAD

Data da Audiência:

19/08/2022

Aos 19 de agosto de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor(a) de Justiça; o Réu ALLISSON PAES DE BRITO, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Maurício Rosa Júnior; bem como as testemunhas arroladas Gustavo Lencioni Marques, Sandro Andrade Rainha (GCM) e KAUANE APARECIDA DE OLIVEIRA. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº

2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado entrevista com o réu. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Homologada a desistência da Defesa em relação à oitiva da testemunha Kauane. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ALLISSON PAES DE BRITO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 11h50, na Praça Deocacir de Oliveira e Silva, nº. 211, Vila São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tatuí, ALLISSON PAES DE BRITO, qualificado nestes autos, nas dependências e imediações de escolas e praça, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e ocultava drogas, consistentes em 19 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto de 3,42 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, ALLISSON comercializava drogas no local dos fatos (onde estão situadas duas escolas) e, para tanto, trazia consigo algumas porções de "crack" e escondia as demais em um imóvel abandonado. No dia do ocorrido, policiais civis realizavam diligências investigativas pela cidade quando, ao passarem em frente à Escola Prof. Accácio Vieira de Camargo, avistaram o denunciado (já conhecido nos meios policiais), andando apressadamente. Diante de tal atitude suspeita, os policiais passaram a observá-lo e notaram que ele adentrou em um imóvel abandonado que fica em frente à escola e, instantes depois, deixou o local um tanto apreensivo, o que motivou sua abordagem. Em revista pessoal, os investigadores constataram que ALLISSON trazia consigo, escondido dentro da boca, 11 porções de "crack" e, no bolso da bermuda, a quantia de R\$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) em notas diversas, além de um aparelho celular. Na ocasião, indagado se possuía mais drogas na residência de onde ele tinha saído, ALLISSON respondeu afirmativamente. Por tal motivo, os agentes públicos efetuaram buscas no imóvel e, dentro de um tênis que estava no corredor da casa, foram encontradas mais 08 porções da mesma substância ("crack"), drogas idênticas àquelas que ALLISSON ocultava na boca. O investigado informalmente assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou que estava vendendo as substâncias naquele local. Auto de prisão em flagrante às fls. 4. Solto em audiência de custódia às fls. 55/8. Auto de exibição e apreensão às fls. 9. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 10. Fotografia dos itens apreendidos às fls. 25/8. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 101/3. Informação sobre o local dos fatos às fls. 78/9. Notificação às fls. 105. Defesa preliminar apresentada às fls. 118/23, oportunidade em que arrolou testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 16/08/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 143/4). Citação às fls. 158. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Homologada a desistência da Defesa em relação à oitiva da testemunha Kauane. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº

11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, diante da impressão colhida nesta teleaudiência, reitero o indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 143), uma vez que não emerge, do interrogatório, a despeito da alegação sobre utilização de droga, maconha, cocaína e crack, e da condenação ensejadora de reincidência, aliás, por infração ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas, qualquer indício de que Allisson seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Outrossim, não houve a juntada de qualquer documento médico que indique o contrário. Enfim, tirocínio preservado. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexiste, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexiste nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do

exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011). [...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ainda, preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 92, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede. Pois bem, autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento, restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 143/4, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, o policial civil Gustavo e o guarda municipal Sandro (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), antes declinando que o acusado era conhecido do GCM Sandro, o qual já suspeitava de suas atividades ilícitas de traficância, narraram que patrulhando por ali, nas proximidades da escola indicada na prefacial, visualizaram Allisson em situação estranha, razão pela qual passaram a observá-lo, vendo-o ingressar e sair de uma casa abandonada e, feita a abordagem, com ele encontraram celular, R\$ 169,00 e 11 porções de crack. Prosseguiram os agentes dizendo que, diante da admissão de Allisson de que havia mais drogas no local de onde saíra, relacionadas à traficância por ele desempenhada, estenderam as diligências e recolheram outras 08 porções da mesma droga. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 101/3, como sendo: 2,83 gramas líquidos de crack. Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo policial, fls. 14, Allisson disse, em suma, que havia comprado o estoque do traficante, consistente em 19 porções, e guardado na residência abandonada 08 delas, dali saindo com 11 unidades que seriam consumidas por ele próprio, quando surpreendido pelos agentes. Desacreditada a versão do acusado ao negar a finalidade mercantil. Isso porque, nada há a indicar que agentes públicos de diferentes instituições tenham se concertado com vistas a prejudicar um inocente, inventando a história sobre a admissão informal e também aquela sobre as suspeitas que lhe recaíam a partir do conhecimento do GCM Sandro. A isso se acresce o sintomático silêncio em solo policial, incompatível com a situação daquele apanhado em cenário tão grave e indicativo de tráfico, afinal, pese direito constitucional, numa situação dessas, em que escancaradas autoria e materialidade, obviamente compete ao interessado desautorizar essa natural conclusão. Note-se, conforme já observado pelo titular da ação penal em sede de alegações finais, ser inacreditável que alguém largado no vício, a ponto de comprar e consumir mais de trezentos reais em crack, desde que o vendedor dispusesse de tal quantia, opte por guardar 08 unidades das 19 que conseguiu adquirir, num imóvel abandonado, para dali sair com as outras 11 para consumo imediato, também custodiando remanescente em dinheiro, numa quantidade não desprezível, R\$ 169,00 e aparelho de telefonia celular. Na verdade, isso é modus operandi de traficante, a guarda de parte das porções junto ao corpo e do estoque em área próxima, com vistas a minimizar os riscos de um flagrante. Enfim, a despeito de casual a abordagem no dia aqui versado, os agentes elucidaram com êxito um cenário de traficância, surpreendendo Allisson, a quem Sandro já tinha por suspeito disso, traficando crack e custodiando numerário decorrente de tais atividades, pese não visualizado em ato efetivo de venda, o que se mostra prescindível na hipótese, restando assim preenchidos alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, notadamente sob as formas trazer consigo e guardar. Quanto ao fato de ser eventualmente usuário, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Celular e numerário obviamente relacionados às atividades criminosas daquele que não comprovou labor lícito, deverão ter as suas perdas decretadas. Por fim, a incidência da causa de aumento pelo fato de o tráfico ser praticado nas

proximidades de uma escola é inarredável, haja vista a proximidade não só do local da abordagem quanto da custódia das drogas de uma escola pública, conforme atestado às fls. 78/9 e reafirmado nos depoimentos sob contraditório, distância essa inferior ao parâmetro utilizado por este juízo, de duzentos metros. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, a despeito da danosidade do entorpecente, a pesagem líquida e o número de porções apreendidas não se mostraram excessivos, sendo essa a razão pela qual a pena é estabelecida no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas essa fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 126). Desponta isolada, então, a agravante da reincidência, em crime de posse de drogas para uso (certidão às fls. 133/4). A propósito dessa consideração, não olvido que a combativa defesa invoca precedente oriundo do Colendo STJ, todavia, respeitosamente, há que se observar o entendimento oriundo da Corte Suprema, consignado, por todos, nos autos do HC 148.184, 2ª Turma, D. J. 05/04/2019, Relator Ministro Celso de Mello. Todavia, atento à circunstância de que se trata de crime de menor potencial ofensivo e ao princípio da individualização da pena, lembrando que a apreensão não se mostrou exorbitante na comparação com casos análogos, por vezes versados sobre quantias superiores a cem gramas líquidos, elevo em 1/10 a reprimenda, atingindo 05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, demonstrando que faz das atividades ilícitas o seu meio de vida, ostenta reincidência, ainda que em crime de menor potencial ofensivo, mas da Lei de Drogas, não sendo outra a razão pela qual era suspeito acompanhado pelo GCM Sandro Rainha. Aliás, atividade lícita não demonstrou. Não bastasse, a corroborar tal conclusão, constato antecedente infracional significativo, a despeito de reprimido, à época, com medida amena, de liberdade assistida, isso porque versado sobre tráfico em concurso de pessoas com custódia de mais de uma e meia centena de porções entre maconha, cocaína e crack, a maioria dessa última droga (certidão às fls. 136/42). Não é, portanto, neófito na traficância, seja pela qualidade do entorpecente manuseado, seja pela reincidência em crime menor da Lei de Drogas, seja pelo significativo envolvimento anterior na infância, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante as circunstâncias mencionadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann

Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este

juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Por fim, diante da causa especial de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, promovo a elevação no patamar mínimo, de 1/6, tornando definitiva a reprimenda em 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve desde a infância em episódio de traficância, na hipótese relativamente vultosa, e também ostenta reincidência, ainda que em crime de menor potencial ofensivo, mas da Lei de Drogas, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Alternatividade vedada tão só pela quantidade de reprimenda. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ALLISSON PAES DE BRITO, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 641 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 55/8, e não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes e das declarações dos agentes hoje ouvidos, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso. Pela defesa foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA